1 Kampf um die Menschenrechte - die wichtigsten Entwicklungsetappen

Die Vorstellung von angeborenen Menschenrechten und ihr rechtmäßiger Schutz entwickelten sich erst nach und nach im Laufe der Geschichte. Menschen mussten Freiheitsrechte zu jederzeit erkämpfen.



Antikes Griechenland: (Platon, Aristoteles)

Politische Mitsprache für alle Männer der Polis (Stadtstaat)

Manche Menschen sind von Natur aus **als Sklave geboren laut Aristoteles**

Antike: Die Lehre der Stoa ging davon aus, dass alle Menschen von Natur aus frei und gleich sind

Frühes Mittelalter: Kein persönliche Freiheiten, sondern nur **Standesrechte für Einzelne (Besitz und Berufswahl vorherbestimmt)**

Schutzrechte für die Vasallen, im Gegenzug Arbeit und Treue für den Lehnsherr. Keine Eigentumsrechte für die Untertanen.

Hochmittelalter: Bindung der Staatsgewalt an Recht/Gesetz

"Magna Charta Libertatum", "die große Urkunde der Freiheiten", die 1215 in England die Adeligen und Geistlichen, in Ansätzen auch die Bauern, vor maßlosen Steuern des Königshauses schützte. Bekräftigung von Eigentumsrechten und Schutz vor willkürlicher Festnahme.

Neuzeit: (ab15 Jhd.):Zunehmende Trennung von geistlicher und weltlicher Macht. **Zurückdrängung des kirchlichen Einflusses auf die Politik.**

Machiavelli (16. Jhd.)/ Hobbes: Die Lehre der Staatsräson (**Staat hat absolute Macht**, um den Menschen vor sich selbst zu schützen)

Schutz des Lebens und des Eigentums, jedoch Einschränkungen der Grundfreiheiten des Menschen.

1 Kampf um die Menschenrechte - die wichtigsten Entwicklungsetappen

Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg
(Keine Besteuerung ohne Teilhabe an der Volksvertretung)

Virginia Bill of Rights (1776):

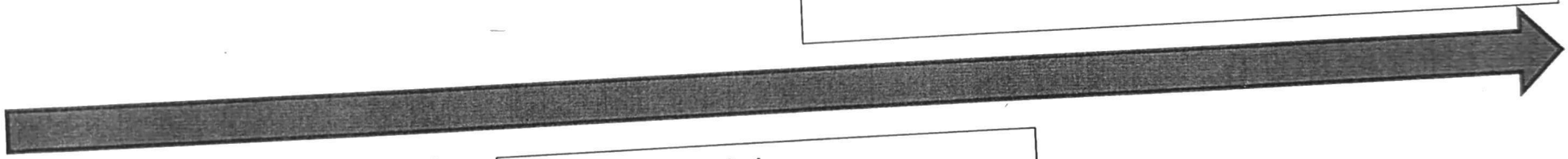
Erste Menschrechtserklärung mit dem Rang einer Verfassung: Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Recht auf ordentliches Gerichtsverfahren...

Keine Rechte der Frau

Renaissance der Menschrechtidee:

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948

- Neu: Formulierung von sozialen Rechten (Arbeit, Erholung, Versorgung),
- Frauenrechte
- Rechte besitzen universelle Geltung, die von 160 UNO-Mitgliedsstaaten akzeptiert wird
- Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag möglich
- Seither weitere Konventionen der UNO: 1951 Genfer Flüchtlingskonvention, 1984 Antifolterkonvention, 1989 Kinderrechte



Aufklärungszeitalter: 17./18Jhd.
Einschränkung/Kontrolle der Staatsmacht/Stärkung Rechte des Individuums

Montesquieu: Prinzip der Gewaltenteilung

Leben, Freiheit und Eigentum

1848 Deutsche Revolution:

Nationalversammlung verabschiedet in der Frankfurter **Paulskirche die Grundrechte des deutsche Volkes:** Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz gegen behördliche Willkür, Pressefreiheit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Recht Vereinigungen zu bilden, Unabhängigkeit der Gerichte, öffentliche Gerichtsverfahren, Freiheit des Besitzes.